Zusammenfassung der eingereichten Stellungnahme

Änderung des Heilmittelgesetzes 3b

Eröffnung	19.06.2026
Eingabefrist	16.10.2026
Zuständiges Departement	Eidgenössisches Departement des Innern (EDI)
Zuständige Bundesstelle	Bundesamt für Gesundheit (BAG)
Zuständige Organisation	Sektion Heilmittelrecht
Adresse	Schwarzenburgstrasse 157, 3003, Bern-Liebefeld
Unterlagen und Informationen	https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2026/21/cons_1
Kontaktperson	Philipp Kuert (hmr-consultations@bag.admin.ch) , Amedeo Cianci (hmr-consultations@bag.admin.ch)
Telefon	+41 58 46 53521

Kontaktangaben zur Stellungnahme

Name der Person oder Organisation	Zeno Davatz (ywesee)
Zuständige Stelle	--
Adresse	Winterthurerstrasse 52, 8006
Vorname	Zeno
Nachname	Davatz
Telefonnummer für Rückfragen	+41435400550
Einreichungsdatum	13.10.2026

Rückmeldung zu: Änderung des Heilmittelgesetzes 3b: Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte (Heilmittelgesetz, HMG)

Generelle Stellungnahme

Rückmeldung zur Gesamtvorlage	Eher Zustimmung
Begründung	Zur ywesee GmbH Die ywesee GmbH entwickelt Open-Source-Software für Arzneimitteldaten und betreibt seit über zwanzig Jahren die quelloffene Plattform oddb.org, die die von Swissmedic genehmigten Fach- und Patienteninformationen frei zugänglich macht. Wir nehmen als Nutzerin und Weiterverarbeiterin der öffentlichen Arzneimitteldaten Stellung. Generelle Stellungnahme Wir begrüssen die Stossrichtung der Vorlage. Zusätzliche Importmöglichkeiten bei Mangellagen, die Herstellung durch Apotheken, die Liberalisierung des Versandhandels und die vereinfachte Zulassung senken Markteintrittshürden. Mehr Anbieter und mehr Wettbewerb stärken die Versorgung. Die Vorlage regelt jedoch nicht, was mit den Daten zu den neu in Verkehr gebrachten Arzneimitteln geschieht. Wir stellen dazu drei Anträge. Antrag 1: Freie Nutzung der Arzneimitteldaten im Gesetz verankern Wir beantragen, Art. 67 HMG um einen Absatz zu ergänzen: «Die nach diesem Gesetz veröffentlichten Arzneimittelinformationen sowie die dazugehörigen Referenz- und Produktdaten stehen allen unentgeltlich, in maschinenlesbarer Form und ohne vertragliche Nutzungsbeschränkungen zur Weiterverwendung zur Verfügung.» Begründung: Behördlich geprüfte Arzneimittelinformationen sind die Grundlage jeder sicheren Verschreibung und Abgabe. Heute werden sie offen bereitgestellt; das Gesetz garantiert es aber nicht. Dass diese Garantie nötig ist, zeigt die Rechtsprechung: - Das Bundesgericht hat 2008 letztinstanzlich bestätigt, dass die von Swissmedic geprüften Arzneimittelinformationen nicht urheberrechtlich geschützt sind (Urteil 4A_404/2007). Das Verfahren gegen die ywesee GmbH dauerte von 2003 bis 2008. - Die Wettbewerbskommission hat 2016 im Markt für elektronische Medikamenteninformationen eine Sanktion verhängt. Das Bundesgericht hat 2025 das Verbot bestätigt, Softwarehäusern die Verwendung gleich strukturierter Drittdaten zu untersagen (Urteil 2C_244/2022, Dispositiv Ziff. 2). Es hielt fest, dass eine solche Klausel zu einer teilweisen Marktverschliessung führt und die Entwicklung von Wettbewerb behindert (E. 10.8.5). Die Frage, wer diese Daten nutzen darf, hat Gerichte und Behörden damit über zwanzig Jahre beschäftigt. Eine klare gesetzliche Regel schafft Rechtssicherheit für alle Anbieter von Software im Gesundheitswesen und ist eine Voraussetzung für E-Rezept, E-Medikationsplan und das elektronische Gesundheitsdossier. Antrag 2: Identifikation technologieneutral regeln Soweit Gesetz oder Verordnung eine eindeutige Produktidentifikation oder die Aufnahme in Referenzdaten vorschreiben, soll der Text einen offenen, international standardisierten Identifikator verlangen und keine bestimmten Systeme oder Betreiber festschreiben. Andernfalls wird die Anbindung an eine bestimmte Infrastruktur zur gesetzlichen Eintrittsbedingung für jeden Importeur und jede herstellende Apotheke. Antrag 3: Identifikation und Information begleiten die Öffnung, sie schieben sie nicht auf Eindeutige Identifikation und vollständige Arzneimittelinformation sind für die Patientensicherheit nötig. Sie sollen als flankierende Pflicht zusammen mit den neuen Möglichkeiten eingeführt werden und nicht zur Vorbedingung werden, die Importe bei Mangellagen verzögert.
Anhang	

Detaillierte Stellungnahme

Titel	Art. 9b, Abs 3
Antwortoption	Zustimmung
Anpassungen / Gegenvorschlag	--
Begründung	--
Anhang	

Titel	Art. 9b, Abs 4
Antwortoption	Zustimmung mit Anpassung
Anpassungen / Gegenvorschlag	4 Sie veröffentlicht eine Liste der Länder mit vergleichbarer Arzneimittelkontrolle sowie eine laufend nachgeführte Liste der nach den Absätzen 2 und 3 bewilligten Arzneimittel. Die Listen sind unentgeltlich, maschinenlesbar und ohne Nutzungsbeschränkungen abrufbar. ~~Gelöschter Inhalt~~ Geänderter oder ergänzter Inhalt
Begründung	Abgabestellen, Grosshandel, Spitäler, Versicherer und Softwareanbieter müssen wissen, welche konkreten Arzneimittel bewilligt sind und wie lange. Eine Länderliste allein genügt dafür nicht.
Anhang	

Titel	Art. 9cbis, Abs. 6
Antwortoption	Zustimmung mit Anpassung
Anpassungen / Gegenvorschlag	6 Der Bundesrat legt die Anforderungen an die Kennzeichnung und die Arzneimittelinformation fest. Die Arzneimittelinformation wird elektronisch veröffentlicht und steht unentgeltlich, maschinenlesbar und ohne Nutzungsbeschränkungen zur Verfügung. ~~Gelöschter Inhalt~~ Geänderter oder ergänzter Inhalt
Begründung	Auch für Arzneimittel, die ohne Zulassung hergestellt werden, brauchen Fachpersonen und Patientinnen und Patienten eine verlässliche, elektronisch verfügbare Information.
Anhang	

Titel	Art. 14 Einleitungssatz (Betrifft nur den französischen Text) und Abs. 1 Bst. abis und ater
Antwortoption	Zustimmung mit Anpassung
Anpassungen / Gegenvorschlag	1 Die Swissmedic sieht für bestimmte Kategorien von Arzneimitteln vereinfachte Zulassungsverfahren vor, wenn dies mit den Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit vereinbar ist und weder Interessen der Schweiz noch internationale Verpflichtungen entgegenstehen. Dies gilt insbesondere für: abis.Arzneimittel, deren Wirkstoffe in einem Arzneimittel verwendet werden, das zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung nachweislich seit mindestens 10 Jahren in mindestens einem Land mit vergleichbarer Arzneimittelkontrolle als Arzneimittel zugelassen ist und das hinsichtlich Indikationen, Dosierung und Applikationsart vergleichbar ist. ater.nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel mit Indikationsangabe, die zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung nachweislich seit mindestens 30 Jahren medizinisch verwendet werden, davon mindestens 15 Jahre in Ländern der EU, der EFTA oder im Vereinigten Königreich. Die Swissmedic erhebt die Produktdaten der nach dieser Bestimmung zugelassenen Arzneimittel in strukturierter, maschinenlesbarer Form und veröffentlicht sie unentgeltlich und ohne Nutzungsbeschränkungen. ~~Gelöschter Inhalt~~ Geänderter oder ergänzter Inhalt
Begründung	Schnellere Zulassungen bringen mehr Produkte auf den Markt. Werden die strukturierten Daten bereits im Zulassungsverfahren erhoben und offen publiziert, stehen sie allen Systemen ohne Verzug zur Verfügung.
Anhang	

Titel	Art. 20 Abs. 1
Antwortoption	Zustimmung
Anpassungen / Gegenvorschlag	--
Begründung	--
Anhang	

Titel	Art. 30a, Abs. 3
Antwortoption	Zustimmung mit Anpassung
Anpassungen / Gegenvorschlag	3 Der Bundesrat regelt die Anforderungen an die Abgabe von einzelnen Einheiten~~-~~, insbesondere: a. die Verpackung und deren Beschriftung~~;~~ , einschliesslich eines maschinenlesbaren Zugangs zur genehmigten Fach- und Patienteninformation; b. die Dokumentation. ~~Gelöschter Inhalt~~ Geänderter oder ergänzter Inhalt
Begründung	Beim Aufteilen einer Originalpackung geht die Packungsbeilage verloren. Ein maschinenlesbarer Verweis auf die frei zugängliche Arzneimittelinformation ersetzt sie mit geringem Aufwand.
Anhang	

Rückmeldung zu: Änderung des Heilmittelgesetzes 3b: Bundesgesetz über die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen (Transplantationsgesetz)

Generelle Stellungnahme

Rückmeldung zur Gesamtvorlage	Keine Rückmeldung
Begründung	--
Anhang	

Rückmeldung zu: Änderung des Heilmittelgesetzes 3b: Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG)

Generelle Stellungnahme

Rückmeldung zur Gesamtvorlage	Keine Rückmeldung
Begründung	--
Anhang	